

CONTRATO DE TRABALHO A TÍTULO DE EXPERIÊNCIA

Contrato celebrado entre a pessoa jurídica de direito privado {{integration.employer_name}}, portadora do CNPJ n° {{integration.employer_cnpj}}, com sede no {{integration.employer_address}}, e {{employee.name}}, portador(a) da CTPS n° {{employee.ctors_number}} e série n° {{employee.ctors_series}}, doravante designado como EMPREGADO, de acordo com as condições a seguir especificadas.

1. Fica o EMPREGADO admitido no quadro de funcionários da EMPREGADORA para exercer a função de {{integration.job_function}}, mediante remuneração de {{contract_monthly_salary}} por mês, **observado o piso salarial fixado na convenção coletiva de trabalho da categoria vigente na localidade da prestação dos serviços, cujas normas integram o presente contrato.**
2. A jornada de trabalho será de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, em escala definida pela EMPREGADORA, e o horário de trabalho será anotado na ficha de registro do EMPREGADO. A eventual redução da jornada, por determinação da EMPREGADORA, não inovará este ajuste, permanecendo sempre íntegra a obrigação do EMPREGADO de cumprir o horário que lhe for determinado, observando o limite legal. **Fica assegurado o intervalo intrajornada e o descanso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, na forma da lei e da norma coletiva aplicável.**
3. O EMPREGADO deverá prestar serviços em horas extraordinárias sempre que lhe for determinado pela EMPREGADORA, na forma prevista em lei. Destarte, o EMPREGADO receberá as horas extraordinárias com o acréscimo legal **ou convencional, o que for mais benéfico**, salvo a ocorrência de compensação com a consequente redução da jornada de trabalho em outro dia.
4. O EMPREGADO aceita, expressamente, a condição de prestar serviço em qualquer dos turnos de trabalho, isto é, tanto durante o dia como à noite, desde que sem simultaneidade, observadas as prescrições legais reguladoras do assunto quanto à remuneração. **O trabalho prestado entre 22h e 5h será remunerado com o adicional noturno de, no mínimo, 20% (vinte por cento) sobre a hora diurna, computada a hora noturna reduzida de 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, nos termos do artigo 73 da CLT.**
5. Fica ajustado, nos termos do §1º do artigo 469 da CLT, que o EMPREGADO poderá prestar serviço tanto na localidade de celebração do Contrato de Trabalho **como em qualquer dos estabelecimentos da EMPREGADORA situados no município de São Luís/MA e em sua**

região metropolitana, mediante real necessidade do serviço, seja a transferência definitiva ou temporária. Em caso de transferência provisória, será devido o adicional previsto no §3º do artigo 469 da CLT, enquanto durar essa situação.

6. Além dos descontos previstos na Lei, reserva-se a EMPREGADORA o direito de descontar do EMPREGADO as importâncias correspondentes aos danos causados por ele, seja por culpa ou dolo, o que faz com fundamento no §1º do artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho.
7. O prazo deste contrato é de 45 (quarenta e cinco) dias, com início em {{contract_start_long}} e término em {{contract_first_end_long}}, podendo ser prorrogado automaticamente, **uma única vez**, por igual prazo, caso nenhuma das partes se manifeste em contrário, com término final em {{contract_final_end_long}}. **Em nenhuma hipótese o prazo total do presente contrato, incluída a prorrogação, excederá 90 (noventa) dias, nos termos do parágrafo único do artigo 445 da CLT.**
8. Na hipótese deste contrato se transformar em um CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO INDETERMINADO, continuarão em plena vigência as obrigações aqui previstas, **no que forem compatíveis.**
9. Nos termos do artigo 481 da CLT, fica assegurado a ambas as partes o direito recíproco de rescindir o presente contrato antes de expirado o seu termo, hipótese em que se aplicarão os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, inclusive quanto ao aviso prévio. Não exercida a faculdade prevista nesta cláusula, aplicam-se: (a) em caso de rescisão antecipada pela EMPREGADORA, sem justa causa, a indenização de metade da remuneração a que o EMPREGADO teria direito até o termo do contrato, conforme o artigo 479 da CLT; (b) em caso de rescisão antecipada pelo EMPREGADO, sem justa causa, a indenização dos prejuízos que desse fato resultarem à EMPREGADORA, limitada àquela a que teria direito o EMPREGADO em idênticas condições, conforme o artigo 480 da CLT.
10. O EMPREGADO se obriga a utilizar o uniforme e os equipamentos de trabalho fornecidos gratuitamente pela EMPREGADORA, zelando por sua conservação e higiene, e a devolvê-los ao término do contrato. O uniforme e os equipamentos permanecem de propriedade da EMPREGADORA e seu fornecimento não constitui salário-utilidade, nos termos do §2º do artigo 458 da CLT.
11. O EMPREGADO declara ciência de que seus dados pessoais serão tratados pela EMPREGADORA na forma do TERMO DE CIÊNCIA SOBRE O TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS NA RELAÇÃO DE TRABALHO, que integra o presente contrato, com fundamento

nas bases legais previstas na Lei n° 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), especialmente o cumprimento de obrigações legais, regulatórias, fiscais, previdenciárias e trabalhistas e a execução do contrato de trabalho, garantindo-se ao EMPREGADO os direitos previstos no artigo 18 da referida lei.

- 12. O EMPREGADO declara ter recebido, no ato da admissão, as orientações sobre suas atribuições, normas internas e regras de segurança e higiene aplicáveis à função.**

E por estarem de pleno acordo, as partes contratantes assinam o presente CONTRATO DE EXPERIÊNCIA em duas vias, ficando a primeira em poder da EMPREGADORA e a segunda com o EMPREGADO, que dela dará o competente recibo.

{{employee.name}}
EMPREGADO(A)

{{integration.employer_name}}
EMPREGADORA